



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Derecho

Derecho Civil

Parte General

Clase 1 — Introducción al Derecho Civil

La noción de derecho, la justicia y el encuadre del derecho civil dentro de las ramas del derecho

Este material constituye un modesto aporte destinado a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, carrera de Abogacía. Su finalidad es complementar el proceso de aprendizaje y facilitar la organización de los contenidos, pero no pretende constituir una guía de estudio ni sustituir las clases presenciales o el material oficial de la cátedra.

El material oficial de la asignatura se encuentra disponible en el sitio web de la materia.

Junio de 2021

Autor: Isaac Edgar Camacho Ocampo

Carrera: Abogacía

Índice

1	La noción de derecho y de justicia	2
1.1	Origen etimológico de la palabra derecho	2
1.2	La justicia como dar a cada uno lo suyo	2
1.3	Opción metodológica: iusnaturalismo	3
1.4	Dignidad de la persona y bien común	3
2	Derecho objetivo, subjetivo y normativo	4
2.1	Las tres dimensiones de la palabra derecho	4
2.2	Teorías clásicas del derecho subjetivo	4
2.3	Críticas colectivista y positivista al derecho subjetivo	5
2.4	La teoría de John Finnis	6
3	Las grandes divisiones del derecho	7
3.1	La relación jurídica: sujeto, objeto y causa	7
3.1.1	Sujetos (elemento personal)	7
3.1.2	Objeto (elemento real)	7
3.1.3	Causa (elemento normativo)	8
3.2	Derecho natural y derecho positivo	8
3.3	Derecho público y derecho privado	9
4	El derecho civil y su Parte General	10
4.1	El derecho civil como rama madre del derecho privado	10
4.2	La Parte General en el Código Civil y Comercial argentino	10
	Resumen Cornell — Repaso integrador	12

Capítulo 1

La noción de derecho y de justicia

1.1 Origen etimológico de la palabra derecho

La palabra **derecho** tiene su origen en el término latino *directum*, que significa “lo que está alineado, enderezado”: aquello contrario a lo torcido, lo que ha sido sujeto a una regla y dirigido conforme a ella.

Definición

Históricamente, el derecho se asoció también a la voz latina *ius* y a la voz griega *tó díkaion*, ambas expresivas de la idea de lo **justo**, entendido como el objeto de la justicia. A lo largo de la historia, por una transición conceptual, la palabra *derecho* se identifica con la noción de *cosa justa*.

1.2 La justicia como dar a cada uno lo suyo

Definición

El **derecho** es lo justo. Lo **justo** es el objeto de la **justicia**, y la justicia consiste en **dar a cada uno lo suyo**: una relación real de igualdad que vincula personas, cosas y comunidades según un criterio de **bien común**.

Los elementos —personas, cosas y comunidad— permiten determinar qué es lo justo en cada situación. A lo largo de toda la vida jurídica y de las distintas ramas del derecho, está siempre en juego esa determinación.

Lo justo puede estar fijado de dos modos:

- Por la **ley positiva**: en algunos casos, la norma establece directamente qué debe ocurrir.
- Por la **sentencia judicial**: en otros casos, es el juez quien determina qué es lo justo en el caso concreto.

Ejemplo

Nulidad y restitución de frutos. Tras una nulidad, la ley determina qué es lo justo: el poseedor de buena fe devuelve los frutos desde cierto momento, mientras que el poseedor de mala fe los devuelve desde que los recibió. La restitución queda regulada por la ley, que establece el criterio de justicia para cada caso.

Ejemplo

Accidente de tránsito. En un accidente de tránsito, cuando se discute el alcance del deber de reparar, es la sentencia judicial la que determina qué es lo justo: lo que se debe entre las personas, en torno a los daños, y en el marco de la comunidad, con criterio de bien común.

1.3 Opción metodológica: iusnaturalismo

La concepción del derecho vinculada a la justicia implica una **opción metodológica** que se aparta de dos posiciones alternativas:

- El **positivismo jurídico**, que reduce el fenómeno jurídico al texto de la ley escrita o a una pura forma procedimental, sin contenido sustantivo.
- El **sociologismo jurídico**, que identifica al derecho con la percepción de lo que la mayoría desea, sin asegurar su vinculación con la idea de justicia.

La opción adoptada reconoce el valor de la ley positiva, pero sostiene que esta debe tener un **contenido sustantivo vinculado a principios fundamentales** accesibles a la **recta razón** humana.

Definición

La concepción clásica entiende que el **derecho** es un **orden social**, fundado en la **virtud de la justicia**, que ordena las relaciones de **alteridad** —relaciones de convivencia entre personas— y cuyo contenido es dar a cada uno lo suyo.

1.4 Dignidad de la persona y bien común

De la concepción del derecho vinculada a la justicia se desprenden dos **principios estructurantes** del derecho privado:

Importante

1. **Dignidad de la persona humana.** El sujeto del derecho es la persona humana. Según el Digesto del derecho romano, todo el derecho está constituido en orden a la persona humana. La **dignidad** expresa la excelencia y el valor inherente a la persona: un valor inviolable por el que la persona nunca debe ser tratada como medio, sino siempre como un **fin en sí misma**.
2. **Bien común.** El respeto a la dignidad se complementa con la noción de **bien común político**: el conjunto de condiciones que permiten que las personas, las familias y las asociaciones logren sus propios fines y participen del bien dado a toda la comunidad.

Ambos principios constituyen el telón de fondo del derecho y de la justicia: la persona necesita bienes para realizar sus fines, los obtiene en el marco de relaciones con los demás, y en esas relaciones debe respetarse la dimensión de justicia.

Capítulo 2

Derecho objetivo, subjetivo y normativo

2.1 Las tres dimensiones de la palabra derecho

La palabra **derecho** es una **palabra análoga**: posee varios significados que guardan relación entre sí. El primer analogado es el concepto de *lo justo*; a partir de él, por analogía, se habla también de derecho en otros sentidos.

Definición

Derecho objetivo: la misma **cosa justa**, el objeto de la justicia. Aquello que se debe dar a la otra persona en una relación de justicia.

Definición

Derecho subjetivo: la **prerrogativa o facultad** reconocida a la persona para exigir de los demás un determinado comportamiento. Mira al sujeto y a su potestad de reclamar.

Definición

Derecho normativo (o derecho efectivo / vigente): el conjunto de **normas** dispuestas por el legislador en un determinado país. Son las disposiciones y reglas dadas para determinar qué es lo justo.

La cosa justa (derecho objetivo) a veces está determinada por el derecho normativo; otras veces, la ley no la determina directamente y debe establecerla la sentencia judicial en el caso concreto.

Además de estos tres sentidos principales, también se denomina *derecho*:

- La **sentencia judicial**, en tanto precisa lo justo en el caso concreto.
- La **ciencia del derecho**: la disciplina que estudia todo lo relacionado con el derecho y la justicia.

2.2 Teorías clásicas del derecho subjetivo

La noción de **derecho subjetivo** ha dado lugar a numerosas teorías a lo largo de la historia. Las principales posiciones clásicas son:

Autor	Concepción del derecho subjetivo
Francisco Suárez (1548–1617)	Facultad moral sobre lo propio: la facultad de exigir aquello que es propio del sujeto. (Escolástica española.)
F. C. von Savigny (1779–1861)	Poder atribuido a la voluntad. Visión marcadamente individualista que enfatiza la voluntad como elemento esencial del derecho subjetivo.
Rudolf von Jhering	Interés jurídicamente protegido con seguridad en el goce. El interés es decisivo, pero falta el elemento de la voluntad y la potestad de reclamar.

Importante

La teoría de **Savigny** presenta el riesgo propio del individualismo: al enfatizar la voluntad sin establecer un límite claro, puede dar lugar a ejercicios abusivos o arbitrarios del derecho.

La teoría de **Jhering** señala correctamente que el interés es decisivo en materia de derecho, pero el goce en abstracto no puede concretarse en ausencia de la voluntad de ejercerlo. Falta el elemento de la voluntad y la potestad de reclamar.

2.3 Críticas colectivista y positivista al derecho subjetivo

Dos corrientes niegan, desde perspectivas opuestas, la existencia o relevancia del derecho subjetivo:

Definición

Posición de León Duguit (escuela colectivista). El hombre no tiene derechos, sino únicamente **deberes** derivados de su pertenencia a la comunidad. Todo individuo tiene una función que cumplir y tareas que ejecutar. El fundamento de la regla de derecho no es un derecho subjetivo que el ser humano pueda reclamar para sí, sino el deber social de obrar y desenvolver su individualidad conforme a esa función, tanto para gobernantes como para gobernados.

Definición

Posición de Hans Kelsen (escuela positivista). La noción de derecho subjetivo es **superflua**, porque lo único que importa es el **derecho normativo**, que establece las obligaciones jurídicas. El derecho subjetivo sería la contracara de la obligación: un concepto reflejo de utilidad didáctica, pero prescindible desde el punto de vista de la descripción científica. Lo que se denomina derecho subjetivo no es más que la conducta encuadrada en una norma que, dado cierto presupuesto, adjudica determinadas consecuencias jurídicas.

Frente a estas posiciones, se reconoce la **importancia del derecho subjetivo** como expresión de la **dignidad de la persona humana**, especialmente en lo relativo a los derechos humanos y los derechos fundamentales.

A partir de las teorías clásicas, el **derecho subjetivo** puede entenderse como una **prerrogativa reconocida a la persona por el ordenamiento jurídico** para realizar un comportamiento tendiente a la satisfacción de **intereses humanos**, debiendo ejercerse en conformidad con esa finalidad.

2.4 La teoría de John Finnis

John Finnis (profesor de Oxford) concibe el derecho subjetivo en términos de **exigencia derivada del principio de razonabilidad práctica**. Según esta concepción, el derecho subjetivo incluye:

- La **exigencia positiva o negativa** impuesta sobre otro: exigir un comportamiento determinado o exigir que el otro no interfiera con el propio desarrollo o disfrute de un bien.
- La **capacidad de reclamar** el cumplimiento de esa exigencia, o la posibilidad de quedar inmune frente a un intento de sometimiento.

Definición

Razonabilidad práctica (Finnis). Principio que remite a una concepción de **ley natural**: principios fundamentales superiores al ordenamiento positivo, que el ser humano puede conocer a través de la recta razón, y a la luz de los cuales es posible valorar el contenido del derecho vigente.

Capítulo 3

Las grandes divisiones del derecho

3.1 La relación jurídica: sujeto, objeto y causa

Un concepto central para el estudio del derecho civil es el de **relación jurídica**.

Definición

La **relación jurídica** es el **vínculo jurídico** que se establece entre uno o varios **sujetos**, en torno a un **objeto determinado**, y fundamentado en el **derecho**. Da lugar a consecuencias jurídicas entre las partes.

Ejemplo

Contrato de mutuo. Cuando una persona presta dinero a otra, se genera una relación jurídica entre dos sujetos (prestamista y prestatario), en torno a un objeto (el dinero), y con una causa que es el contrato de mutuo, el cual fija las pautas de la relación y obliga a la restitución.

La relación jurídica se compone de tres **elementos**:

3.1.1 Sujetos (elemento personal)

Los **sujetos** son las personas que entablan relaciones jurídicas. El Código Civil y Comercial distingue dos clases:

- **Personas humanas:** todo ser humano, por el solo hecho de serlo, es persona. El término *persona* denota el valor y la excelencia en el ser de quien es capaz de entablar relaciones jurídicas; no es sinónimo de ciudadano, habitante o individuo.
- **Personas jurídicas:** surgen de la asociación de personas humanas para fines útiles, dando lugar a formas de actuación jurídicamente relevantes. El Código distingue:
 - *Personas jurídicas públicas:* el Estado nacional, provincial y municipal; los Estados extranjeros; los organismos públicos internacionales; la Iglesia Católica; entre otras.
 - *Personas jurídicas privadas:* las sociedades, las asociaciones civiles, las fundaciones, las iglesias y entidades religiosas, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal; entre otras.

3.1.2 Objeto (elemento real)

El **objeto** es la **cosa o bien** sobre el que recae o se proyecta la relación jurídica.

- **Bienes** en general: todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de tener valor, incluyendo ideas, derechos intelectuales, invenciones artísticas y científicas, y derechos creditorios.
- **Cosas:** objetos materiales susceptibles de tener valor. Se clasifican en *muebles* e *inmuebles*, entre otras categorías.

3.1.3 Causa (elemento normativo)

La **causa** es el elemento normativo: aquello que da origen a la relación jurídica. Puede provenir de:

- **Hechos de la naturaleza:** por ejemplo, el granizo que arruina una cosecha, generando consecuencias jurídicas.
- **Hechos ilícitos:** por ejemplo, un accidente de tránsito.
- **Actos jurídicos:** por ejemplo, un contrato o un testamento.

Importante

La **Parte General** del derecho civil no constituye un sistema lógico deductivo cerrado. Su función es filosófica e introductoria: fijar los contenidos y márgenes fundamentales del derecho privado —persona, atributos, bienes y causa de las relaciones jurídicas— para comprender cómo surgen las relaciones jurídicas y qué las rige.

3.2 Derecho natural y derecho positivo

Definición

El **derecho natural** está constituido por **principios fundamentales** que corresponden a la naturaleza humana, accesibles al ser humano mediante la **recta razón**, y derivados de las inclinaciones fundamentales del ser hacia sus fines propios.

Se distinguen tres grandes **inclinaciones fundamentales** del ser humano, de las que se desprenden principios del derecho natural:

1. La inclinación a **conservar la propia vida**.
2. La inclinación a **transmitir la vida** y todo lo vinculado a la procreación.
3. La inclinación a **buscar el bien según la naturaleza racional** y a organizar la vida conforme a esa búsqueda.

Estos principios son, con frecuencia, genéricos y requieren **concreciones**. Es allí donde interviene el derecho positivo.

Definición

El **derecho positivo** es aquel **dispuesto por el legislador** en orden al bien común. Comprende todas las normas escritas: la Constitución, los tratados, las leyes y

los decretos.

Posición	Tesis fundamental
Positivismo jurídico	No existe un principio superior al derecho positivo. El derecho es lo que establece la autoridad competente; su justicia se debate en el plano político legislativo.
Iusnaturalismo	Existen principios superiores al derecho positivo, accesibles a la recta razón, a la luz de los cuales es posible valorar el contenido y la justicia de la ley vigente.
Corrientes trans-positivistas	Reconocen principios o valores superiores a la ley positiva, pero sin identificarlos con la ley natural clásica. Incluyen el neoconstitucionalismo y posiciones consensualistas o procedimentalistas.

3.3 Derecho público y derecho privado

Dentro del derecho positivo, la división fundamental es la que distingue el **derecho público** del **derecho privado**.

Definición

Derecho público: regula las relaciones en que **interviene el Estado** como comunidad frente a los individuos.

Derecho privado: regula las relaciones **entre particulares entre sí**, sin intervención del Estado en posición de poder.

La clasificación de las principales ramas es la siguiente:

Rama	Ámbito
Derecho constitucional	Público
Derecho administrativo	Público
Derecho penal	Público
Derecho civil	Privado
Derecho comercial	Privado
Derecho del trabajo	Privado (con elementos de derecho público)
Derecho procesal	Intersección entre público y privado

Capítulo 4

El derecho civil y su Parte General

4.1 El derecho civil como rama madre del derecho privado

Definición

El **derecho civil** es la **rama madre del derecho privado**. Se ocupa del **hombre como sujeto de derecho**, sin distinción de cualidades accidentales, y de las **relaciones jurídicas** —tanto patrimoniales como extrapatrimoniales— que lo constituyen como sujeto, regulando las instituciones básicas y constituyendo el punto de partida de las demás ramas del derecho privado.

La palabra *civil* proviene del derecho romano: el *ius civile* era el derecho de los ciudadanos (*civis*) de la ciudad (*civitas*) romana. Tras la caída del Imperio Romano, este derecho subsistió en las distintas civilizaciones como derecho de los particulares, organizando las relaciones más fundamentales de la persona: obligaciones, contratos, derechos reales, familia y sucesiones.

Importante

El rasgo distintivo del derecho civil frente a otras ramas del derecho privado es que **mira a la persona en cuanto tal**, desprovista de cualidades accidentales. Otras ramas la contemplan bajo aspectos específicos:

- El *derecho comercial* la mira en cuanto comerciante.
- El *derecho laboral* la mira en cuanto trabajador.
- El *derecho societario* la mira en cuanto integrante de una sociedad.

El derecho civil estudia a la persona humana y sus atributos (existencia, nombre, domicilio, estado, capacidad, patrimonio, derechos personalísimos), a la persona jurídica, a los bienes y las cosas, y a los hechos y actos jurídicos.

4.2 La Parte General en el Código Civil y Comercial argentino

El contenido del derecho civil se organiza en el **Código Civil y Comercial de la Nación Argentina** a través de seis libros:

Libro	Contenido
Primero	Parte General. La persona humana y sus atributos (existencia, nombre, domicilio, estado civil, capacidad, patrimonio, derechos personalísimos y situaciones especiales de capacidad); la persona jurídica y su clasificación; los bienes y las cosas; los hechos y los actos jurídicos como causa de las relaciones jurídicas.
Segundo	Relaciones de familia.
Tercero	Obligaciones y contratos, incluyendo todo lo relativo a la responsabilidad civil.
Cuarto	Derechos reales: derechos de las personas sobre las cosas.
Quinto	Sucesiones.
Sexto	Disposiciones comunes a los derechos reales y personales: derecho internacional privado, prescripción y otras disposiciones comunes.

La **Parte General** (Libro Primero) constituye la introducción filosófica y conceptual a todo el derecho privado. No es un sistema lógico deductivo cerrado, sino el estudio de los **elementos de las relaciones jurídicas** —sujeto, objeto y causa— como puerta de entrada conceptual a todas las demás ramas del derecho privado.

Resumen Cornell — Repaso integrador

Preguntas / Palabras clave	Notas / Respuestas
¿De dónde proviene la palabra “derecho” y qué significa originalmente?	Del latín <i>directum</i> (“lo alineado, enderezado”): aquello contrario a lo torcido. Históricamente también se asoció al latín <i>ius</i> y al griego <i>tó díkaion</i> , ambos vinculados a la idea de lo justo, objeto de la justicia.
¿Qué es lo justo y en qué consiste la justicia?	Lo justo es el objeto de la justicia. La justicia es dar a cada uno lo suyo: una relación de igualdad que vincula personas, cosas y comunidades con criterio de bien común. Lo justo puede estar fijado por la ley positiva (por ejemplo, la restitución tras una nulidad) o determinado por sentencia judicial (por ejemplo, el alcance del deber de reparar en un accidente de tránsito).
¿Por qué la concepción adoptada es iusnaturalista?	Porque sostiene que la ley positiva debe tener un contenido sustantivo vinculado a principios fundamentales accesibles a la recta razón. Rechaza reducir el derecho a la mera norma escrita (positivismo) o a la percepción mayoritaria (sociologismo).
¿Cuáles son los dos principios estructurantes del derecho privado?	1) Dignidad de la persona humana : valor inviolable; la persona nunca es tratada como medio sino como fin. 2) Bien común : conjunto de condiciones que permiten que personas, familias y asociaciones alcancen sus propios fines.
¿Cuáles son los tres sentidos principales de la palabra “derecho”? ¿Qué significa que es una palabra análoga?	<i>Objetivo</i> : la cosa justa, objeto de la justicia. <i>Subjetivo</i> : la prerrogativa o facultad de exigir de otro un comportamiento. <i>Normativo</i> : el conjunto de normas de la ley positiva vigente. La palabra es análoga porque sus sentidos guardan relación con el primer analogado (lo justo) y no son independientes entre sí.
¿Cómo definieron el derecho subjetivo Suárez, Savigny y Jhering?	Suárez : facultad moral de exigir lo propio (escolástica española). Savigny : poder atribuido a la voluntad; visión individualista sin límite claro, con riesgo de ejercicio abusivo. Jhering : interés jurídicamente protegido con seguridad en el goce; omite la voluntad y la potestad de reclamar.
¿Por qué Duguit y Kelsen niegan el derecho subjetivo?	Duguit (colectivismo): el hombre solo tiene deberes sociales según su función en la comunidad; no existen derechos que reclamar para sí. Kelsen (positivismo): el derecho subjetivo es superfluo; es solo el reflejo didáctico de la obligación jurídica; lo que importa es el derecho normativo objetivo.

Preguntas / Palabras clave	Notas / Respuestas
¿Cómo concibe John Finnis el derecho subjetivo?	Como una exigencia del principio de razonabilidad práctica: impone a otro una obligación positiva o negativa (incluyendo no interferir con el propio desarrollo o disfrute de un bien), junto con la capacidad de reclamar su cumplimiento. Remite, en última instancia, a principios de ley natural accesibles por la recta razón.
¿Qué elementos componen toda relación jurídica?	1) Sujetos (elemento personal): personas humanas y personas jurídicas públicas o privadas. 2) Objeto (elemento real): bienes y cosas, materiales o inmateriales. 3) Causa (elemento normativo): hechos de la naturaleza, hechos ilícitos o actos jurídicos que originan la relación.
¿Qué distingue al derecho natural del derecho positivo?	El derecho natural son principios accesibles a la recta razón, derivados de las inclinaciones humanas fundamentales (conservar la vida, transmitirla, buscar el bien según la razón). El derecho positivo es el dispuesto por el legislador (Constitución, tratados, leyes, decretos) para concretar esos principios en orden al bien común.
¿Cómo se distinguen el derecho público y el derecho privado?	El derecho público regula la relación entre el individuo y el Estado como comunidad (constitucional, administrativo, penal). El derecho privado regula las relaciones entre particulares (civil, comercial, laboral). El derecho procesal se ubica en la intersección de ambos.
¿Por qué el derecho civil es la “rama madre” del derecho privado?	Proviene del <i>ius civile</i> romano y organizó históricamente las relaciones más fundamentales de la persona. A diferencia de otras ramas (que miran a la persona como comerciante, trabajador o socio), el derecho civil la mira en cuanto tal : sus atributos, sus relaciones patrimoniales y extrapatrimoniales, sus bienes y los actos que generan relaciones jurídicas.
¿Qué contiene el Libro Primero del Código Civil y Comercial?	La Parte General : la persona humana y sus atributos (existencia, nombre, domicilio, estado civil, capacidad, patrimonio, derechos personalísimos); la persona jurídica y su clasificación; los bienes y las cosas; y los hechos y actos jurídicos como causa de las relaciones jurídicas.
¿Cuál es la función de la Parte General dentro del derecho privado?	No es un sistema lógico deductivo cerrado. Su función es filosófica e introductoria: fijar los contenidos y márgenes fundamentales del derecho privado (persona, atributos, bienes y causa) como puerta de entrada conceptual a todas las ramas del derecho privado.

Preguntas / Palabras clave	Notas / Respuestas
	SÍNTESIS FINAL El presente apunte recorre, de manera progresiva, el camino que va desde la idea más abstracta de justicia hasta la noción concreta de relación jurídica que estructura la Parte General del derecho civil. Partiendo del origen etimológico de la palabra <i>derecho</i> (<i>directum, ius, τό δίκαιον</i>), se establece que el derecho es, ante todo, lo justo: dar a cada uno lo suyo, en relaciones de alteridad ordenadas hacia el bien común y fundadas en la dignidad de la persona humana. Sobre esa base se distinguen tres sentidos de la palabra <i>derecho</i> —objetivo, subjetivo y normativo— y se repasan las principales teorías sobre el derecho subjetivo: posiciones clásicas (Suárez, Savigny, Jhering), corrientes que niegan su existencia (Duguit, Kelsen) y la síntesis contemporánea de Finnis, fundada en la razonabilidad práctica. A continuación se introduce el concepto de relación jurídica con sus tres elementos (sujeto, objeto y causa), enmarcado dentro de las grandes divisiones del derecho: natural y positivo, público y privado. Finalmente, se ubica al derecho civil como la rama madre del derecho privado, heredera del <i>ius civile</i> romano, que mira a la persona humana en cuanto tal y cuya Parte General —el Libro Primero del Código Civil y Comercial argentino— constituye el estudio de la persona, los bienes y la causa de las relaciones jurídicas como introducción a todo el derecho privado.